

0055317-37.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 1650/2017 - 36º Distrito

Policial - Paraíso, 282/2017 - 36º Distrito Policial - Paraíso

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TADEU MENEZES SILVA DE CARVALHO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0055317-37.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0055317-37.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 1650/2017 - 36º Distrito

Policial - Paraíso, 282/2017 - 36º Distrito Policial - Paraíso

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TADEU MENEZES SILVA DE CARVALHO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

Está extinta a punibilidade do acusado por força da prescrição retroativa.

E em se tratando de prescrição, matéria de ordem pública, deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do

artigo 61, "caput", do C.P.P.

Nesse sentido : "A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritiu causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - RJD 4/128; BMJ 77/11 e RT 646/299).

Assim é que o acusado foi denunciado pelo artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. os artigos 14, inciso II, e 29, caput, todos do Código Penal, caput, do Código Penal, sendo menor de 21 anos na data dos fatos, a denúncia foi recebida dia 02 de agosto de 2017 (fls. 306/307), tendo sentença condenatória no dia 07 de junho de 2019 (fls. 637/643), publicada em 07 de junho de 2019 (fl. 768), em que a pena foi de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Entre o tempo do recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu cerca de 1 (um) ano e 10 (dez) meses.

E em situações que tais, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, regula-se a prescrição pela pena imposta (artigo 110, §1º, do Código Penal). In casu, dar-se-ia a prescrição em 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, do Código Penal). Todavia, superado se encontra o prazo prescricional, já que, à época dos fatos, o acusado contava menos de vinte e um anos, o que faz com que o mencionado prazo seja reduzido pela metade, logo, um ano e meio.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ADEILTON DA SILVA FILHO, por força da prescrição da pretensão punitiva, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal. P.R.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA